"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Firmado digitalmente por LA ROSA SANCHEZ BAYES DE LOPEZ Aida Monica FAU 20600927818 hard
Cargo: Directora De La Dirección De Compras Electrónicas Y Mod
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.07.2026 22:41:07 -05:00

San Isidro, 21 de Julio del 2026

OFICIO N° 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME

Señora
ROSA YESENIA AGUILAR ZELADA
Jefa de Órgano de Control Institucional
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
Cal. Colon Nro. 150 (Plaza De Armas)
Huacho - Huaura - Lima
raguilar@contraloria.gob.pe

Asunto : Incumplimiento de obligaciones en el marco de la OCAM-2022-301371-25-1 (EXT-CE-2021-10).

Referencia : CARTA N° 02072026 ABS BIENES & SERVICIOS EIRL

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de referencia, mediante el cual el proveedor adjudicatario **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.** informó a esta Dirección que, a la fecha la entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA** vendría incumpliendo con su obligación, respecto de una contratación formalizada a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y cuyo detalle es el siguiente:

FECHA DE FORM.	RUC PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC DE ENTIDAD	ENTIDAD	DOCUMENTO	MONTO
06/07/2022	20608727583	ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.	20141418557	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA	OCAM-2022-301371-25-1	S/ 5,223.39

Sobre el particular, se cumple con indicar que, los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco es una herramienta facilitadora de la contratación pública, mediante el cual las entidades contratan los bienes y servicios incluidos, sin mediar un procedimiento de selección; siendo esta contratación obligatoria de acuerdo con los plazos que establezca Perú Compras.

Con el perfeccionamiento del contrato y el inicio de la fase de ejecución contractual, las partes contratantes (proveedor adjudicatario y entidad contratante) quedan vinculadas por una relación jurídica que conlleva el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Por lo que, una vez perfeccionado el vínculo contractual, el proveedor adjudicatario asume la obligación de ejecutar las prestaciones acordadas a favor de la entidad (entrega del bien o realización del servicio). Asimismo, una vez cumplida la prestación por parte del proveedor adjudicatario, la Entidad debe otorgar la conformidad[1] y efectuar el pago[2] correspondiente.

Firmado digitalmente por JIMENEZ ESTRADA Virna Jelissa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.07.2026 14:56:43 -05:00

Firmado digitalmente por SANCHEZ NIÑO Luis Alberto FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.07.2026 12:49:59 -05:00

Firmado digitalmente por RAMOS DAVILA Rolando Demetrio FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.07.2026 10:55:50 -05:00

[1] Acorde al numeral 144.3 del artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, la conformidad se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable (…).

[2] De conformidad con el numeral 67.3 del artículo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, el pago se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
Url: **https://sgdservicios.perucompras.gob.pe/verifica/inicio.do** Clave: **NCROBB6**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

No obstante, mediante documento de la referencia el proveedor adjudicatario **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.** informó a esta Dirección, que la Entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA**, a la fecha, viene incumpliendo con sus obligaciones asociadas a la orden de compra **OCAM-2022-301371-25-1.**

En atención a ello, esta Dirección realizó la verificación de la información contenida en la Plataforma de Catálogos Electrónicos advirtiendo que la Orden de Compra precitada registra el estado **ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA,** corroborándose el incumplimiento de la Entidad.

Cabe indicar que, no emitir la conformidad y/o no efectuar el pago constituyen un incumplimiento a la normativa de contrataciones. Es más, el numeral 67.4 del artículo 67 la Ley General de Contrataciones Públicas, establece que, constituyen faltas graves de la autoridad de gestión administrativa, o el que haga sus veces, el incumplimiento, negación o demora, de manera injustificada, del pago al contratista que cuente con la conformidad del área usuaria. Se considera falta muy grave que el contratista acreedor inicie acciones legales en contra de la entidad por la infracción

En ese sentido, de conformidad con el literal e) del numeral 9.6 de la Directiva N° 005-2025-PERÚ COMPRAS[3] (Versión 2) PERÚ COMPRAS, cuando tome conocimiento del incumplimiento de la conformidad y/o pago por parte de la Entidad informará los hechos al Órgano de Control Institucional de la entidad y/o a la Contraloría General de la República.

Por lo expuesto, se traslada la información sobre los hechos advertidos para que, en el marco de sus competencias, tome conocimiento de la presunta falta administrativa y evalúe las acciones de control o preventivas pertinentes sobre la conducta funcional de las áreas responsables, propiciando así el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra **OCAM-2022-301371-25-1.**

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
AIDA MONICA LA ROSA SANCHEZ BAYES DE LOPEZ
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS ELECTRÓNICAS Y MODALIDADES EFICIENTES
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS

Señor
SANTIAGO YURI CANO LA ROSA
Alcalde Provincial
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
https://facilita.gob.pe/t/1779

Señor
BUENO SALDAÑA BUENO SALDAÑA ABBY GABRIELA
Representante Legal
ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.
rsa64@hotmail.com

[3] Directiva para el Desarrollo del proceso de implementación y operación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco" (Versión 2), aprobada mediante Resolución Jefatural N° 000096-2025-PERÚ COMPRAS-JEFATURA.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
Url: **https://sgdservicios.perucompras.gob.pe/verifica/inicio.do** Clave: **NCROBB6**